



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1234 del 04/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 313 del 29/07/2026

PROPOSTA N. 2200 del 29/07/2026

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante decreto ingiuntivo c/ Comune di Lamezia Terme. Liquidazione.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con proposta di deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio n. 1221 del 30/04/2026 avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante decreto ingiuntivo c/ Comune di Lamezia Terme. ";
- la suddetta proposta di deliberazione del Consiglio Comunale è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per l'emissione del relativo parere con nota prot. 48730 del 11.06.2026;
- ad oggi, il suddetto parere, non è ancora stato emesso dall'organo di revisione;
- la*****ha convenuto in giudizio il Comune di Lamezia Terme, innanzi al Tribunale di Catanzaro – Sezione specializzata in materia di impresa, con decreto ingiuntivo n. 1471/2019 del 05.11.2019 RG n. 4056/2019, per il riconoscimento del pagamento dei corrispettivi non corrisposti per i servizi di pulizia resi in forza di contratti di appalto e determine del Comune di Lamezia Terme;
- dalle verifiche effettuate è risultato che, effettivamente, l'ente difettava dei pagamenti dovuti alla*****per i servizi di pulizia negli immobili di proprietà comunale;
- il Dirigente del Settore Gestione e valorizzazione del patrimonio e del territorio comunale indicava le somme richieste dalla suddetta società tra le passività potenziali in capo all'ente;
- Il giudizio si concludeva con verbale di conciliazione giudiziale con accettazione contestuale della proposta ex ART. 185 bis c.p.c. n. 6531 R.G ai seguenti patti e condizioni: "- Revoca del decreto ingiuntivo opposto con sostituzione del titolo esecutivo giudiziale con il presente verbale;
 - Corresponsione da parte del Comune di Lamezia Terme della somma pari a €. 632.471,60 comprensiva della quota soggetta a SPLIT payment che resta tale (€.55.608,00). Ciò significa che il comune di Lamezia Terme provvederà ad effettuazione direttamente il pagamento all'Agenzia delle Entrate per la quota SPLIT e la differenza verrà corrisposta alla società;
 - Rifusione delle spese legali pari all'importo riconosciuto in monitorio, così per come espressamente stabilito nel decreto; nonché la somma di €. 10.591,00 oltre 15% e CPA e IVA se dovuta in base al regime delle parti, per la presente fase del giudizio;
 - Il pagamento da parte del Comune di Lamezia Terme, in deroga alla disciplina sugli interessi da ritardo nelle transazioni con le PP.AA., deve avvenire nel termine di 90 giorni a partire dalla data della presente conciliazione;- I costi di registrazione della presente ordinanza ai fini dell'imposta di registro gravano sul Comune di Lamezia Terme."
- nelle more del procedimento, con nota prot. 58252 del 17.07.2026, il difensore della ***** , trasmetteva sollecito di adempimento del provvedimento del 03.04.2026;
- secondo i dettami delle deliberazioni nn. 7/2022, della Corte dei Conti Sezione Controllo della Valle D'Aosta, 73/2018 con cui i magistrati contabili della Liguria e 368/2018 con cui

la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con determinazione dirigenziale RG 1194 del 27/07/2026, RS n. 296 del 21/07/2026, veniva assunto l'impegno di spesa relativo al suddetto debito fuori bilancio, al fine di evitare ulteriori aggravii patrimoniali per l'Ente, prendendo atto del verbale di conciliazione giudiziale con accettazione contestuale della proposta ex ART. 185 bis c.p.c. n. 6531 R.G, per la spesa complessiva pari ad **euro 670.371,60** come di seguito specificato:

- **In favore di *******, l'importo complessivo pari ad **euro 651.388,70**, come di seguito meglio riportato:

a) per la fase monitoria, euro **6.248,26** (comprensive dell'importo di euro 2,00 perogni fattura emessa);

b) per la fase di opposizione, euro **12.668,84** (comprensive dell'importo di euro 2,00 perogni fattura emessa);

c) euro 632.471,60 a titolo di prestazioni rese e interessi maturati sugli importi fatturati;

- Oltre a:

- **euro 18.974,15** per spese di registrazione del verbale di conciliazione;

- **euro 8,75** spese di notifica dell'avviso di liquidazione;

Vista ed acquisita la documentazione presente agli atti d'ufficio, necessaria a comprovare il diritto del creditore ed in particolare:

● saldo dei corrispettivi delle fatture inevase (sino al 2014), :

1) 835 del 31/03/2013

2) 836 del 31/03/2013

3) 479 del 28/02/2014

4) NC 46 del 30/06/2014

5) 765 del 25/03/2013

6) 834 del 31/03/2013;

(per il residuo impagato sarà emessa nota di credito);

● saldo delle fatture di seguito indicate (post 2015 soggette a split payment ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972):

7) 108/EL del 28/02/2018

8) 287/EL del 31/05/2018

9) 5/EL del 15/01/2019

10)- NC 28/NE del 02/05/2019

11) 51/ED del 28/02/2018

12) 28/EL del 22/04/2015

● a stralcio e saldo della maggior somma per interessi fatt. 130/EL del 28.07.2026;

● il verbale di conciliazione giudiziale con accettazione contestuale della proposta ex ART. 185 bis c.p.c. n. 6531 R.G;

Aquisito il Durc on line protocollo n. INPS_51036947 valido fino al 04.10.2026, dal quale si evince la posizione regolare della Ariete soc.coop;

Dato atto della regolarità dell'impegno della spesa;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione degli importi indicati nel verbale di conciliazione giudiziale con accettazione contestuale della proposta ex ART. 185 bis c.p.c. n. 6531 R.G, per una spesa complessiva pari ad euro **651.388,70** in favore della *****;

Precisato che le spese di seguito riportate verranno liquidate con successivo atto di liquidazione:

- **euro 18.974,15** per spese di registrazione del verbale di conciliazione;

- **euro 8,75** spese di notifica dell'avviso di liquidazione;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 Maggio 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- deliberazione di C.C. n. 35 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 avente ad oggetto: " Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026 ad oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'rt. 227, d.Lgs. n. 267/2000."
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 Del 06.06.2025, recante ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione.";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29.08.2025-Variazione al PIAO 2025-2027.Approvazione modifica;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione" ;
- il decreto sindacale n. 1 del 02.02.2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 32 del 15.09.2025, n. 25 del 17.06.2025 e n.3 del 03.03.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale " all'Ing. Pasqualino Nicotera;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento, anche potenziale, di cui all'art.6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2010;

Attestata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DETERMINA

1. **di dare atto** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di liquidare** la spesa complessiva pari ad euro **651.388,70** alla *****, mediante accredito sul conto corrente acceso dalla stessa, le cui coordinate bancarie sono indicate nel documento allegato alla presente, come di seguito specificato:

a) € 18.917,10 per spese e competenze legali della fase monitoria e di opposizione;

b) € 55.740,45 a stralcio (al 30%) e saldo dei corrispettivi delle fatture invase (sino al 2014), di seguito indicate:

- 835 del 31/03/2013

- 836 del 31/03/2013
- 479 del 28/02/2014
- NC 46 del 30/06/2014
- 765 del 25/03/2013
- 834 del 31/03/2013

(per il residuo impagato sarà emessa nota di credito);

c) € 252.763,77 a saldo delle fatture di seguito indicate (post 2015 soggette a split payment ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972):

- 108/EL del 28/02/2018
- 287/EL del 31/05/2018
- 5/EL del 15/01/2019
- - NC 28/NE del 02/05/2019
- 51/ED del 28/02/2018
- 28/EL del 22/04/2015;

d) € 268.359,37 a stralcio e saldo della maggior somma per interessi (fatt. 130/EL del 28.07.2026);

3. **di liquidare**, altresì, l'importo pari ad euro **55.608,02** pari all'IVA al 22%, da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972;
4. **di imputare** la spesa da liquidare con il presente provvedimento, per l'importo complessivo pari ad euro 651.388,70 sull'impegno assunto con la determinazione dirigenziale RG 1194 del 27/07/2026, RS n. 296 del 21/07/2026 scome di seguito specificato:
 - euro **74.135,38** sul capitolo di bilancio 1012/0, piano dei conti 1.10.05.04.001, finanziato con i mezzi finanziari del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;
 - euro **306.493,39** sul capitolo di bilancio n. 1020/0 piano dei conti 1.10.05.02.001, finanziato con i mezzi finanziari del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;
 - euro **289.742,83** sul capitolo di bilancio 1156/2, piano dei conti 1.03.02.13.002, già impegnate con determinazione dirigenziale n. 170 del 12.12.2019;
5. **di dare atto** che le spese di seguito riportate verranno liquidate con successivo atto di liquidazione:
 - euro **18.974,15** per spese di registrazione del verbale di conciliazione;
 - euro **8,75** spese di notifica dell'avviso di liquidazione;
6. **di trasmettere** copia del presente atto di liquidazione al Settore Contabile con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti consequenziali;
7. **di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. **di rendere** la presente determinazione immediatamente esecutiva;
9. **di dare atto** che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
10. **di rendere noto**, ai sensi degli art. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia Chiarella;
11. **di dare atto**, altresì ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
12. **di specificare che:**

- il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13;
 - il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO 2025 - 2027;
13. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2200 del 29/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 30/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 313 del 29/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	5203	1	1-561-1	*****	9.966,92
2026	5195	1	1-562-1	*****	305,00
2026	5196	1	1-562-1	*****	3.660,00
2026	5197	1	1-562-1	*****	268.359,37
2026	5198	1	1-562-1	*****	14.663,95
2026	5199	1	1-561-1	*****	16.906,55
2026	5200	1	1-561-1	*****	25.228,79
2026	5201	1	1-561-1	*****	8,19
2026	5202	1	1-561-1	*****	3.630,00

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 04/08/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.